

Ганні ОМЕЛЬЧЕНКО

вул. Сталеварів, буд. 21, кв. 78,

м. Запоріжжя, 69036

robu.svoe@gmail.com

Про розгляд звернення

Шановна пані Ганно!

Обласна державна (військова) адміністрація в межах повноважень розглянула Ваші звернення від 02.07.2026 №№ ЗВ-77/07.2026, ЗВ-84/07.2026, ЗВ-85/07.2026 до Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Головного управління Держпродспоживслужби в Запорізькій області, Головного управління Держпродспоживслужби в м. Києві, Прокуратури Запорізької області, ГУНП у Запорізькій області, Служби безпеки України, Секретаря Запорізької міської ради, Офісу Генерального прокурора України, Міністерства розвитку громад та територій України, Головного управління ДСНС України у Запорізькій області, Департаменту архітектури та містобудування Запорізької міської ради, Державної інспекції архітектури та містобудування України, Державної служби України з надзвичайних ситуацій, Установи «Інспекція з благоустрою міста Запоріжжя» Запорізької міської ради, Громадської приймальні Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Дмитра Лубінця, Міністерства охорони здоров'я України, Інспекції державного архітектурно-будівельного контролю Запорізької міської ради, обласної державної (військової) адміністрації про перевірку законності реконструкції приміщення та цільового використання фонду за адресою: м. Запоріжжя, вул. Сталеварів, буд. 21, та повідомляє таке.

Відповідно до положень статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Відповідно до статті 19 Закону України «Про звернення громадян» органи державної влади і місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації незалежно від форм власності, об'єднання громадян, медіа, їх керівники та інші посадові особи в межах своїх повноважень зобов'язані об'єктивно, всебічно і вчасно перевіряти заяви чи скарги. Для цього, в разі необхідності та за наявності відповідних можливостей, розгляд звернень громадян покладається на посадову особу чи підрозділ службового апарату, спеціально уповноважені здійснювати цю роботу.

Правомірність реконструкції приміщення та цільового використання фонду за адресою: м. Запоріжжя, вул. Сталеварів, буд. 21 згідно своїх повноважень перевіряє Інспекція державного архітектурно-будівельного контролю Запорізької міської ради (далі – Інспекція), яка має право проводити планові та позапланові перевірки, складати акти, видавати приписи щодо усунення порушень та застосовувати заходи впливу, передбачені законодавством.

З метою об'єктивного та всебічного розгляду Ваших звернень, облдержадміністрація зробила запит до Запорізької міської ради щодо перевірки законності реконструкції приміщення та цільового використання фонду за адресою: м. Запоріжжя, вул. Сталеварів, буд. 21.

За інформацією, яка надійшла від виконавчого комітету Запорізької міської ради (листи від 30.07.2026 № 19905/03.3-24/03 та від 03.08.2026 № 19840/03.3-21/03) Ваше звернення передано на розгляд Інспекції державного архітектурно-будівельного контролю Запорізької міської ради.

Відповідно до п. 7¹ Порядку здійснення державного архітектурно-будівельного контролю, затвердженого постановою Кабінетом Міністрів України від 23.05.2011 № 553 (зі змінами) (далі – Порядок), з метою розгляду отриманих звернень фізичних та юридичних осіб про порушення суб'єктом містобудування вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності при органі державного архітектурно-будівельного контролю утворюється комісія (далі – Комісія). Розгляд звернень здійснюється колегіально.

Згідно з п. 7² Порядку орган державного архітектурно-будівельного контролю не пізніше ніж за чотири дні до дня розгляду звернення повідомляє заявнику, замовнику, а також іншим суб'єктам містобудування, які зазначені у зверненні та діяльність яких підлягає контролю (далі - інші суб'єкти містобудування), про дату, час і місце засідання комісії шляхом розміщення оголошення на офіційному веб-сайті зазначеного органу та додатково за допомогою засобів електронних комунікацій (якщо номер телефону зазначено у зверненні, доданих до нього документах) або з використанням електронної пошти (якщо адресу електронної пошти зазначено у зверненні, доданих до нього документах), або через електронний кабінет (за наявності).

У разі неявки заявника розгляд заяви переноситься на іншу дату, про що заявнику та суб'єкту містобудування повідомляється у спосіб, визначений абзацом другим цього пункту. У разі повторної неявки заявника вимога заявника про здійснення заходів державного архітектурно-будівельного контролю не підлягає задоволенню.

Відповідно до статті 7 Закону України «Про звернення громадян» (далі – Закон), у разі, якщо звернення не містить даних, необхідних для прийняття обґрунтованого рішення органом чи посадовою особою, воно в той же термін повертається громадянину з відповідними роз'ясненнями. Тобто, громадянин зобов'язаний викладати факти, що підтверджують його звернення, та надавати необхідні документи.

Згідно зі статтею 18 Закону органи державної влади мають право запросити заявника для уточнення обставин чи перевірки фактів, що викладені у зверненні. Неявка без поважних причин унеможливорює об'єктивний та всебічний розгляд скарги по суті.

На офіційному веб-сайті Запорізької міської ради на сторінці Інспекції було розміщено повідомлення про те, що розгляд Ваших звернень призначено на 22.07.2026 о 13:00 за адресою: м. Запоріжжя, вул. Перемоги, буд. 91. Інформація про дату, час та місце розгляду звернень також було повідомлено представника заявника засобами зв'язку, зазначеним у зверненнях.

У призначений час на засідання Комісії представник заявника та представник замовника будівництва не з'явилися.

Враховуючи ці обставини, розгляд звернень перенесено на 29.07.2026 об 11:00, про що на офіційному веб-сайті Запорізької міської ради на сторінці Інспекції було розміщено відповідне повідомлення. Інформація про дату, час та місце розгляду звернень також було повідомлено представника заявника засобами зв'язку, зазначеним у зверненнях.

У призначений час 29.07.2026 на засідання Комісії представник заявника та представник замовника будівництва не з'явилися.

Враховуючи вищезазначене, у зв'язку з повторною неявкою заявника, якому належним чином було повідомлено про час та місце проведення засідання, Комісією прийнято рішення про те, що вимога щодо здійснення заходів державного архітектурно-будівельного контролю за адресою: вул. Сталеварів, буд. 21 у м. Запоріжжі, на підставі звернень ГО «РОБИ СВОЄ», не підлягає задоволенню.

З метою забезпечення справедливого вирішення питання пропонуємо Вам в подальшому з'являтися на засідання Комісії в разі їх повторного проведення, або у разі неможливості особистої присутності завчасно повідомляти орган влади та надавати письмові пояснення чи документи, що підтверджують викладені у зверненні факти.

Наголошуємо, що співпраця із органом влади є необхідною умовою для ефективного захисту Ваших прав та інтересів.

Водночас інформуємо Вас, що, починаючи з 30.04.2024 та станом на сьогоднішній день, будь-які документи декларативного та дозвільного характеру щодо об'єкта будівництва, розташованого за адресою: м. Запоріжжя, вул. Сталеварів, буд. 21, прим. № 63, Інспекцією не реєструвалися та згідно з Актом про приймання-передавання документації від державної інспекції архітектури та містобудування України до інспекції державного архітектурно-будівельного контролю Запорізької міської ради від 29.04.2024 № 1, будь-які

документи декларативного та дозвільного характеру щодо зазначеного об'єкта будівництва до Інспекції не передавалися.

За даними містобудівного кадастру, який ведеться Департаментом архітектури та містобудування Запорізької міської ради (далі – Департамент), містобудівні умови та обмеження для проектування об'єктів будівництва за вищезазначеною адресою не реєструвалися. Стосовно проектних матеріалів минулих років відповідно до даних містобудівного кадастру наявна наступна інформація: робочий проект від 12.05.2006 № 531/06: «Реконструкція нежитлового приміщення № 63 по вул. Сталеварів, буд. 21 в м. Запоріжжі під стоматологічний кабінет».

Звертаємо Вашу увагу, що на виконання рішення Запорізької міської ради від 18.02.2011 № 6 «Про структуру виконавчих органів Запорізької міської ради та її виконавчих органів», Головне управління архітектури та містобудування Запорізької міської ради (згідно з постановою державної реєстрації припинення юридичної особи від 22.02.2012 № 22/02) було ліквідовано без правонаступництва. Департамент має у розпорядженні лише ті документи Головного управління архітектури та містобудування Запорізької міської ради, що на момент ліквідації останнього не були закінчені у діловодстві.

У разі незгоди з результатами розгляду Вашого звернення Ви маєте право оскаржити прийняте рішення у порядку, визначеному статтею 17 Закону України «Про звернення громадян».

З повагою

перший заступник голови

Руслан МОВЧАН

Максим Прудкий
Наталія Кармазіна
Тетяна Волошина
Костянтин Михайленко 0964335904